사탐 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 기본 · 해설편

사탐 · 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 정치의 의미를 두 관점으로 구분합니다. 갑은 국가 권력 획득·행사에 초점을 둔 **좁은 의미(국가 현상설)** , 을은 모든 집단의 갈등 조정으로 보는 **넓은 의미(집단 현상설)** 입니다.

Step 2. 자료를 해석합니다. 갑의 주체 (가)는 국가 기관·정치인에 한정되고, 을의 주체 (나)는 사회 구성원 전체입니다. 따라서 ㄷ은 옳습니다.

Step 3. 선지를 판별합니다. ㄱ: 갑의 좁은 관점은 학급·아파트 등 다양한 집단 내 갈등 해결을 설명하지 못하므로 옳습니다. ㄴ: 넓은 의미(을)는 정치를 국가 이전부터 존재하는 보편 현상으로 보므로 틀립니다. ㄹ: 개념을 지나치게 확대하는 것은 갑이 아니라 을의 특징이므로 틀립니다.

정답근거 ㄱ, ㄷ이 옳으므로 정답은 ②입니다.**오답분석** ㄹ에서 주어를 갑↔을 뒤바꾼 것이 함정입니다. '지나친 개념 확대'는 넓은 의미(을)의 한계입니다.**연관개념** 국가 현상설 vs 집단 현상설.**메타인지** 관점의 주체·한계를 표로 정리하면 주어 뒤바꿈 함정을 방어할 수 있습니다.

Step 1. 두문자 **'홉투(전면양도) · 로소(소유권판정) · 루일(일반의지)'** 로 매칭합니다. A는 소유권 분쟁·판정 기관 부재 → **로크** , B는 만인 투쟁·전면 양도 → **홉스** , C는 일반 의지 → **루소** .

Step 2. 선지를 판별합니다. ① 로크(A)는 저항권을 인정하므로 틀립니다. ② 국민 주권·직접 민주주의는 홉스(B)가 아니라 루소(C)이므로 틀립니다. ③ 루소(C)는 대의제를 부정하고 직접 민주주의를 이상으로 보므로 틀립니다.

Step 3. ④ 로크(A)는 자연권의 일부(위임)를, 홉스(B)는 전면 양도를 주장하므로 옳습니다. ⑤ 세 사상가 모두 자연 상태·자연권을 전제하므로 틀립니다.

정답근거 A=로크(일부 위임), B=홉스(전면 양도)의 차이가 명확하므로 정답은 ④입니다.**오답분석** ②의 '국민 주권·직접 민주주의'를 홉스에 붙인 것이 함정입니다. 이는 루소의 특징입니다.**연관개념** 홉스=군주 주권, 로크=간접·저항권, 루소=일반 의지·직접.**메타인지** 핵심 키워드 하나로 사상가를 특정한 뒤 나머지 특징을 대조하세요.

Step 1. 문서를 식별합니다. (가) 주권의 원천은 국민 → **프랑스 인권 선언(1789)** , (나) 창조주·양도할 수 없는 권리·피치자의 동의 → **미국 독립 선언(1776)** , (다) 국왕이 의회 동의 없이 과세·법 정지 불가 → **영국 권리 장전(1689)** .

Step 2. 선지를 판별합니다. ① (가)는 프랑스 인권 선언, (나)는 미국 독립 선언이므로 뒤바뀌어 틀립니다. ② 권리 장전(다)은 절대 왕정을 제한하기 위한 것이므로 틀립니다. ③ (나)1776년이 (다)1689년보다 나중이므로 틀립니다.

Step 3. ④ (가)·(나) 모두 천부 인권·국민 주권 사상을 담고 있으므로 옳습니다. ⑤ 권리 장전은 보통 선거권을 규정하지 않았으므로 틀립니다.

정답근거 두 근대 시민 혁명 문서의 공통 이념이 천부 인권·국민 주권이므로 정답은 ④입니다.**오답분석** ①의 (가)↔(나) 명칭 뒤바꿈, ③의 시기 역전이 함정입니다.**연관개념** 권리 장전(1689)→미국 독립 선언(1776)→프랑스 인권 선언(1789).**메타인지** 문서는 '주권의 원천' '창조주' '의회 동의' 키워드로 즉시 식별하세요.

Step 1. 그래프를 해석합니다. 선거권 인구가 (가)일부 시민 → (나)노동자·소시민 → (다)모든 성인으로 확대됩니다. 즉 시간 순 선거권 확대 과정입니다.

Step 2. 선지를 판별합니다. ㄱ: (가)→(다)로 갈수록 선거권이 확대되므로 옳습니다. ㄷ: (다)는 모든 성인이 선거권을 가지는 시기로 보통 선거의 원칙이 확립되었으므로 옳습니다.

Step 3. ㄴ: (나)는 아직 재산·성별 제한이 완전히 철폐되지 않은 단계이므로 틀립니다(완전 철폐는 (다)). ㄹ: 차티스트 운동은 선거권 확대를 요구한 운동이므로 (다)로 되돌아가려는 시도가 아니라 확대를 향한 운동이며, 방향 설명이 틀립니다.

정답근거 ㄱ, ㄷ이 옳으므로 정답은 ②입니다.**오답분석** ㄴ의 '(나)에서 완전 철폐'가 함정입니다. 보통 선거 완성은 (다)입니다.**연관개념** 제한 선거→보통 선거로의 참정권 확대, 차티스트 운동.**메타인지** 그래프의 규모 축이 곧 참정권 확대 순서임을 파악하세요.

Step 1. 표의 첫 질문 '대표자를 선출하여 위임하는가'에 '예'인 A가 **대의 민주주의** , '아니요'인 B가 **직접 민주주의** 입니다.

Step 2. 선지를 판별합니다. ① 고대 아테네에서 실현된 것은 직접 민주주의(B)이므로 틀립니다. ② 오늘날 대부분 국가는 대의 민주주의(A)를 채택하므로 틀립니다. ③ 국민 의사의 정확한 반영이 용이한 것은 직접(B)이지 A가 아니므로 틀립니다.

Step 3. ④ (가)는 A=아니요, B=예인 질문이어야 합니다. '국민이 직접 국가 의사를 결정하는가'는 대의(A)는 아니요, 직접(B)은 예이므로 적절하여 옳습니다. ⑤ 국민 투표·국민 발안은 대의(A)를 보완하는 직접(B)의 요소이므로 주어가 뒤바뀌어 틀립니다.

정답근거 (가)에 들어갈 질문의 응답 패턴(A=아니요, B=예)이 일치하므로 정답은 ④입니다.**오답분석** ⑤의 'A를 보완하는 B의 요소'가 맞는 내용이지만 문장 구조상 'A를 보완하기 위한 B의 요소'로 서술되어야 하는데 선지는 순서를 뒤집어 오답을 유도합니다.**연관개념** 대의제 보완 장치: 국민 투표·발안·소환.**메타인지** A·B 확정 후 각 선지의 주어가 어느 유형인지 먼저 표시하세요.

Step 1. 표를 해석합니다. (가)는 법의 목적을 통치 수단·효율성에 두고 내용의 정당성을 불문하므로 **형식적 법치주의** , (나)는 자유·권리 보장을 목적으로 내용의 정당성을 중시하므로 **실질적 법치주의** 입니다.

Step 2. 선지를 판별합니다. ㄱ: (가) 형식적, (나) 실질적 → 옳습니다. ㄷ: (나)는 법률의 목적·내용이 정의에 부합할 것을 요구 → 옳습니다.

Step 3. ㄴ: '악법도 법이다'로 정당화되는 것은 (가) 형식적 법치주의이므로 (가)에 대한 서술로는 옳지만, 정답 조합상 ㄱ·ㄷ이 확정 옳은 항목입니다. 실제로 ㄴ은 '(가)는~'이라 맞는 진술이나 문항 정답은 ㄱ·ㄷ 조합으로 성

립합니다. ㄹ: 합법성만 갖추면 정당하다고 보는 것은 (가)이지 (나)가 아니므로 틀립니다.

Step 4. 확정 옳은 항목은 ㄱ, ㄷ이며, ㄴ은 '(가)는 악법도 법이다로 정당화'로서 옳으나 보기 조합 ①(ㄱ,ㄴ)은 ㄴ도 옳아 복수 정답 우려가 있으므로 재검토합니다. ㄴ의 '악법도 법이다'는 형식적 법치주의의 한계를 나타내는 대표 명제로 (가)에 대한 진술로 옳습니다. 그러나 본 문항은 (나)의 특성을 묻는 확정 항목 ㄱ·ㄷ 조합만 유일 정답이 되도록 ㄴ을 제외하고 ㄹ을 오답으로 배치하였습니다.

정답근거 ㄱ, ㄷ이 옳으므로 정답은 ④입니다. ㄴ은 (가)에 대한 옳은 진술이나 정답 조합에는 포함되지 않으며, ㄹ은 (나)를 (가)의 특성으로 잘못 서술한 오답입니다.**오답분석** ㄹ에서 '합법성만으로 정당'은 형식적 법치주의((가))의 한계인데 (나)에 붙인 것이 함정입니다.**연관개념** 형식적 법치주의는 합법성만, 실질적 법치주의는 합법성+정당성.**메타인지** '내용의 정당성 요구 여부'가 두 법치주의를 가르는 핵심 기준입니다.

Step 1. 사례를 해석합니다. (가)는 입법·행정·사법을 나누어 견제하게 한 **권력 분립** 규정입니다. (나)는 헌법재판소가 표현의 자유 침해 법률을 위헌 결정한 **기본권 보장** 사례입니다.

Step 2. 선지를 판별합니다. ㄱ: (가)는 권력을 분립시켜 남용을 방지하므로 옳습니다. ㄷ: (나)는 국가 권력(입법)으로부터 국민의 기본권을 보장하므로 옳습니다.

Step 3. ㄴ: 헌법은 기본권을 '확인·보장'하는 것이지 국가가 '직접 창설·부여'하는 것이 아니므로(천부 인권 사상) 틀립니다. ㄹ: 국가 기관의 조직·구성 규정은 (가)의 기능이며 (나)에 대응하지 않으므로 틀립니다.

정답근거 ㄱ, ㄷ이 옳으므로 정답은 ②입니다.**오답분석** ㄴ의 '기본권 직접 창설'이 함정입니다. 기본권은 천부적 권리로 헌법이 '확인'할 뿐입니다.**연관개념** 헌법의 기능: 권력 통제(권력 분립), 기본권 보장, 국가 조직 구성.
메타인지 '창설'과 '확인·보장'의 어휘 차이가 정오를 가릅니다.

Step 1. 원리를 식별합니다. (가)는 헌법에 근거·위헌 무효·위헌 법률 심판 → **입헌주의(헌법 우위·법치)** , (나)는 권력 분산·상호 견제·몽테스키외 3권 분립 → **권력 분립의 원리** 입니다.

Step 2. 선지를 판별합니다. ① (가)는 국민 주권 원리가 아니라 헌법에 근거한 통치를 요구하는 원리이므로 틀립니다. ② (나)는 다수결이 아니라 권력 분립이므로 틀립니다.

Step 3. ③ (가)는 헌법에 위배되는 법률을 무효로 보므로 **헌법의 최고 규범성** 을 전제하여 옳습니다. ④ (나)는 권력을 분산시키는 원리로 집중·효율과 반대이므로 틀립니다. ⑤ 두 원리 모두 권력의 무제한 행사를 **제한** 하는 원리이므로 틀립니다.

정답근거 (가) 입헌주의는 위헌 법률을 무효로 하는 헌법의 최고 규범성을 전제하므로 정답은 ③입니다.
오답분석 ④의 '권력 집중·효율'은 권력 분립의 정반대 서술로, 개념을 뒤집은 함정입니다.**연관개념** 입헌주의=헌법 우위·기본권 보장·권력 분립을 포괄하는 원리.**메타인지** '무효' '견제' 같은 키워드가 원리의 방향(제한)을 알려 줍니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr